
KOMPENDIUM PRAWNE

Ochrona zabytków i zieleń

województwo podlaskie

zabytki

zieleń

Podlaskie

§

Stan prawny i informacyjny: 16 września 2026 r.



2. Jak korzystać z opracowania

§ Fundamenty

i

To kompendium jest zbudowane wokół praktycznego pytania: co wolno zrobić przy zabytku i jego zieleni, kto rozstrzyga sprawę i w jakim trybie? Nie zastępuje lektury decyzji o wpisie konkretnego obiektu do rejestru, ponieważ właśnie zakres wpisu przesądza często, czy mamy do czynienia z zabytkowym parkiem, całym zespołem, jedynie budynkiem albo także jego otoczeniem.

i

Zasada pracy z dokumentem: najpierw ustal formę ochrony i zakres wpisu, potem organ, następnie tryb (pozwolenie / zgłoszenie / brak formalności), a dopiero później dokumenty, terminy, ochronę gatunkową i relację z Prawem budowlanym.

•

• Stan prawny przyjęty w kompendium: 16 września 2026 r.

•

• Trzon: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami + ustawa o ochronie przyrody.

•

• Kontekst lokalny: województwo podlaskie, WUOZ w Białymstoku i wybrane zabytkowe założenia zieleni.

•

• Materiał ma charakter edukacyjny; w konkretnej sprawie trzeba sprawdzić aktualny tekst aktu, decyzję o wpisie i bieżące formularze organu.

Podstawa / źródło: Źródła: Dz.U. 2024 poz. 1292; Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673; Dz.U. 2026 poz. 13 i 483.

3. Mapa kompendium

§ Fundamenty

i

Część
Zakres

i

I. Fundamenty
definicje, formy ochrony, rejestr i ewidencje

i

II. Podlaskie
organ, delegatury, przykłady zieleni zabytkowej

i

III. Zieleń
drzewa, krzewy, parki, ogrody, cmentarze, ochrona gatunkowa

i

IV. Procedury
art. 36, art. 36aa, ustawa o ochronie przyrody, Prawo budowlane

i

V. Nadzór
kontrole, wstrzymanie prac, decyzje naprawcze, kary

i

VI. Praktyka
kazusy, checklisty, terminy, źródła

★

od 3 czerwca 2026 r. działa nowy model: część dawnych działań objętych pozwoleniem konserwatorskim przeszła do zgłoszenia (art. 36aa), a wycinka w wpisanym parku, ogrodzie lub innej formie zaprojektowanej zieleni została wyraźnie uregulowana w art. 36 ust. 1 pkt 1b.

★

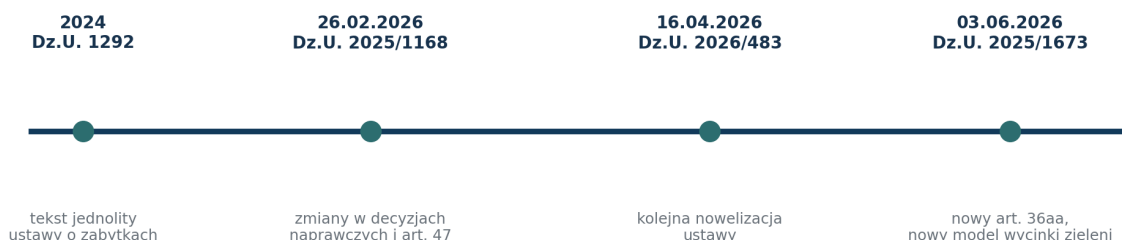
forma ochrony → organ → tryb → dokumenty → terminy → wykonanie.

Podstawa / źródło: Podstawa: ustawa z 9.10.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1673.

4. Stan prawny: co zmieniło się w 2026 r.

§ Fundamenty

Stan prawny użyty w kompendium: 16 września 2026 r.



- Dz.U. 2025 poz. 1168 - zmiany obowiązujące od 26.02.2026 r. m.in. w instrumentach nadzorczych i decyzjach naprawczych.
 - Dz.U. 2026 poz. 483 - kolejna nowelizacja ustawy; ma znaczenie dla aktualności tekstu ustawy, choć nie jest osią procedur dotyczących zieleni.
 - Dz.U. 2025 poz. 1673 - od 03.06.2026 r. zasadnicza zmiana procedur: art. 36 ust. 1 pkt 1b, integracja wycinki w zabytkowych parkach/ogrodach z ustawą o ochronie przyrody oraz nowy art. 36aa.
-  tekst jednolity z 2024 r. sam w sobie nie pokazuje obecnego stanu prawnego. Przy nauce trzeba czytać go razem z późniejszymi nowelizacjami.

Podstawa / źródło: Źródło: ELI - Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673; Dz.U. 2026 poz. 483.

§ 5. Podstawowe pojęcia

§ Fundamenty

Pojęcie	Znaczenie praktyczne
Zabytek	nieruchomość / rzecz, jej część lub zespół; świadectwo minionej epoki lub zdarzenia o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej
Historyczny układ urbanistyczny / ruralistyczny	obejmuje także formy zaprojektowanej zieleni
Krajobraz kulturowy	przestrzeń z elementami przyrodniczymi i wytworami cywilizacji, historycznie ukształtowana
Otoczenie	teren wpisany do rejestru dla ochrony wartości widokowych lub przed szkodliwym oddziaływaniem
Prace konserwatorskie	zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie destrukcji, dokumentacja
Prace restauratorskie	wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych; możliwe uzupełnienie / odtworzenie części

§

W sprawach zieleni pojęcie substancji zabytku może obejmować nie tylko budowle, ale też układ kompozycyjny, starodrzew, osie widokowe, aleje, układ wodny i relacje przestrzenne – zależnie od zakresu wpisu i wartości konkretnego założenia.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 3 ustawy o ochronie zabytków.

6. Ochrona zabytków a opieka nad zabytkiem

§ Fundamenty

- | | |
|----------|--|
| i | Ochrona (art. 4)
Opieka właściciela / posiadacza (art. 5) |
| i | zadania organów administracji publicznej
obowiązki podmiotu władającego zabytkiem |
| i | zapobieganie zagrożeniom i niszczeniu
zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i otoczenia |
| i | kontrola stanu zachowania i przeznaczenia
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót |
| i | uwzględnianie ochrony w planowaniu i środowisku
korzystanie w sposób zachowujący wartości zabytku |
| i | W praktyce przy zieleni zabytkowej oznacza to, że organ może wymagać zachowania kompozycji i wartości historycznych, natomiast właściciel powinien prowadzić utrzymanie tak, aby nie powodować degradacji założenia. |
| i | Do zapamiętania: ustawa wymienia wprost cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni jako kategorie zabytków nieruchomych podlegających ochronie i opiece. |

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 4-6 ustawy o ochronie zabytków.

🏠 7. Formy ochrony zabytków

§ Fundamenty

Formy ochrony zabytków - art. 7

REJESTR ZABYTEKÓW

decyzja WKZ • najsilniejsze skutki indywidualne

POMNIK HISTORII

rozporządzenie Prezydenta RP • szczególna ranga obiektu

PARK KULTUROWY

uchwała rady gminy • ochrona krajobrazu kulturowego

PLAN / DECYZJA LOKALIZACYJNA

ustalenia planistyczne • ochrona w procesie inwestycyjnym



Dla spraw zieleni szczególnie ważny jest wpis do rejestru zabytków, ponieważ uruchamia kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków i szczególne procedury prac oraz wycinki. Park kulturowy i ustalenia planistyczne mogą natomiast wprowadzać dodatkowe ograniczenia przestrzenne.



Ewidencja zabytków nie jest w art. 7 wymieniona jako forma ochrony, ale ma bardzo istotne skutki planistyczne i informacyjne.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 7 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 8. Rejestr zabytków: co trzeba ustalić przed pracami

§ Fundamenty

- Czy wpis obejmuje całą nieruchomość, zespół, park/ogród, cmentarz, aleję czy tylko budynek?
- Czy wpisano również otoczenie?
- Czy istnieje więcej niż jedna decyzja o wpisie (np. osobno park i pałac)?
- Czy zabytek znajduje się także w gminnej/wojewódzkiej ewidencji?
- Czy dla obszaru obowiązuje miejscowy plan, park kulturowy lub inne formy ochrony przyrody?

i Rejestr dla zabytków z terenu województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wpis zabytku nieruchomego następuje decyzją administracyjną. Sam fakt, że nieruchomość znajduje się w historycznym zespole, nie zawsze oznacza identyczny zakres ochrony dla każdego jej elementu.

i Praktyka: nie rozstrzygaj sprawy na podstawie mapy internetowej lub tabliczki na obiekcie. Kluczowy jest zakres decyzji o wpisie i dokumentacji konserwatorskiej.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 8-10a ustawy o ochronie zabytków.

✓ 9. Ewidencja zabytków: wojewódzka i gminna

§ Fundamenty

i

Poziom
Kto prowadzi
Znaczenie

i

Wojewódzka ewidencja
wojewódzki konserwator zabytków
karty ewidencyjne; podstawa m.in. programów opieki



- Gminna ewidencja
- wójt / burmistrz / prezydent miasta
- karty adresowe zabytków nieruchomych; ważna w
- planowaniu i decyzjach inwestycyjnych

i

Gminna ewidencja obejmuje zabytki wpisane do rejestru, inne zabytki z wojewódzkiej ewidencji oraz inne
nieruchome zabytki wyznaczone przez organ gminy w porozumieniu z WKZ.



„jest w ewidencji” i „jest wpisany do rejestru” to nie to samo. Przy zieleni różnica może przesądzić o
właściwości WKZ w sprawie wycinki i o konieczności pozwolenia konserwatorskiego.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 21-22 ustawy o ochronie zabytków.

⌘ 10. Planowanie przestrzenne i zieleń zabytkowa

§ Fundamenty

i Ochronę zabytków uwzględnia się w strategiach, planach województwa, planach ogólnych gmin, miejscowych planach oraz szeregu decyzji lokalizacyjnych. Dokumenty te powinny zapobiegać zagrożeniom, zapewniać ochronę przy inwestycjach i określać sposób zagospodarowania terenu uwzględniający opiekę nad zabytkami.

i Co sprawdzić w inwestycji?
Dlaczego

i MPZP / plan ogólny
może chronić układ zieleni, osie widokowe, strefy ochrony

i decyzję o wpisie do rejestru
określa przedmiot i granice ochrony konserwatorskiej

i gminną i wojewódzką ewidencję
wpływa na ochronę planistyczną i uzgodnienia

i formy ochrony przyrody
mogą nakładać równoległe zakazy

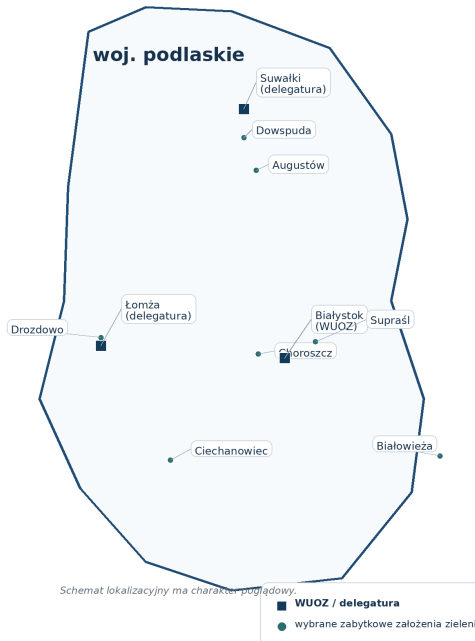
i Prawo budowlane
pozwolenie konserwatorskie lub zgłoszenie nie zastępuje wymaganych procedur budowlanych

i Reguła: ochrona konserwatorska działa równoległe do przepisów o planowaniu, budownictwie i ochronie przyrody.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 18-20 ustawy o ochronie zabytków.

△ 11. Podlaskie: organ i orientacja terytorialna

△ Podlaskie i przykłady



Organem ochrony zabytków na poziomie województwa jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obsługę zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz delegatury w Łomży i Suwałkach.



przed złożeniem wniosku zawsze sprawdź aktualny BIP/WUOZ, ponieważ wewnętrzny podział spraw pomiędzy siedzibę i delegatury, a także przypisanie konkretnych kategorii (np. zabytkowa zieleni), może się zmieniać.

Podstawa / źródło: Źródło lokalne: WUOZ w Białymstoku; mapa poglądowa, dane granic: Geoportal 2025 / public domain.

✦ 12. Podlaskie: przykłady zabytkowych założeń zieleni

△ Podlaskie i przykłady

i

Miejsce
Dlaczego warto znać

i

Białystok - ogród Branickich
barokowy zespół pałacowo-ogrodowy, ok. 9 ha; przykład formalnej kompozycji i rewaloryzacji

i

Choroszcz - park pałacowy
ok. 26 ha; kanał krzyżowy, stawy, aleje i powiązania wodne

i

Białowieża - Park Pałacowy
park krajobrazowy z 1895 r.; projekt Waleriana Kronenberga

i

Ciechanowiec
zespół pałacowo-ogrodowy i park krajobrazowy

i

Drozdowo
historyczny park dworski związany z rodziną Lutosławskich

i

Supraśl
historyczne ogrody klasztorne i krajobraz kulturowy

i

Dowspuda
romantyczny kontekst ruin pałacu Paca i parku

i

Te przykłady pokazują różne typy ochrony zieleni: formalny ogród barokowy, park krajobrazowy, zespół dworski, ogród klasztorny, cmentarz i otoczenie zabytku.

Podstawa / źródło: Źródła: NID / zabytek.pl - karty obiektów w Białymstoku, Choroszczy i Białowieży oraz inne karty regionalne.

✦ 13. Białystok: ogród Branickich jako modelowy przykład

△ Podlaskie i przykłady

i Zespół pałacowo-parkowy Branickich jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów zabytkowej zieleni w regionie. Jego wartość nie sprowadza się do pojedynczych drzew: obejmuje kompozycję przestrzenną, osie, partery, powiązanie Ogrodu Górnego i Dolnego, elementy wodne, pawilony, rzeźby i relację z pałacem.

- Przy wycince trzeba ocenić wpływ nie tylko na stan drzewa, lecz także na historyczny układ kompozycyjny.

- Nasadzenie zastępcze powinno być rozpatrywane również w kategoriach gatunku, miejsca, rytmu alei i docelowej skali.

- Roboty ziemne mogą jednocześnie dotyczyć korzeni starodrzewu i nawarstwień archeologicznych.

- Przy rewaloryzacji możliwe jest odtwarzanie historycznych elementów, ale musi to wynikać z badań i programu prac.

i Pytanie kontrolne: czy „usunięcie chorego drzewa” jest wyłącznie sprawą przyrodniczą? Nie - w zabytkowym ogrodzie jego znaczenie może być również kompozycyjne i historyczne.

Podstawa / źródło: Źródło przykładu: NID, zabytek.pl - zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku.

✦ 14. Choroszcz i Białowieża: dwa różne modele parku

△ Podlaskie i przykłady

i Cecha
Choroszcz
Białowieża

i Charakter
barokowy, osiowy
krajobrazowy / angielski

-
- Elementy kluczowe
 - kanał krzyżowy, aleje, stawy, wyspa pałacowa
 - swobodna kompozycja, starodrzew, polany,
 - zabudowa historyczna

-
- Ryzyko prac
 - naruszenie osi i systemu wodnego
 - utrata starodrzewu i charakteru
 - krajobrazowego

-
- Podejście
 - czytać układ jako całość
 - chronić relacje przestrzenne i naturalistyczny
 - charakter

i W obu przypadkach „zieleń” jest częścią materialnej i przestrzennej substancji zabytku, ale kryteria oceny ingerencji są inne. W ogrodzie formalnym szczególnie ważna jest geometria i rytm, a w parku krajobrazowym - kompozycja widokowa, starodrzew, polany i relacje z wodą.

i Wniosek: nie ma jednego uniwersalnego sposobu pielęgnacji wszystkich parków zabytkowych.

Podstawa / źródło: Źródła: NID / zabytek.pl - park w Choroszczy i Park Pałacowy w Białowieży.

✦ 15. Inne typy zieleni zabytkowej w regionie

△ Podlaskie i przykłady

- Cmentarze: ochronie może podlegać układ kwater, starodrzew, aleje, ogrodzenia, nagrobki i relacje widokowe.
 - Ogrody klasztorne: istotne mogą być dawne podziały funkcjonalne, sady, ogrody użytkowe, osie i powiązania z zabudową.
 - Parki dworskie: częste są aleje dojazdowe, stawy, starodrzew, polany, relikty kompozycji i powiązanie z dworem.
 - Aleje: wartość może mieć rytm, jednorodność, przebieg historycznej drogi oraz funkcja krajobrazowa.
 - Historyczne układy miejskie: forma zaprojektowanej zieleni może być składnikiem chronionego układu, nawet jeśli nie jest odrębnym parkiem.
- i** Przy cmentarzach i miejscach pamięci dochodzą względy kulturowe, religijne i społeczne. Nawet zabieg technicznie poprawny arborystycznie może być niewłaściwy konserwatorsko, jeśli niszczy charakter historyczny miejsca.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 3 pkt 12 i 14 oraz art. 6 ustawy o ochronie zabytków.

16. Zalecenia konserwatorskie i obowiązki właściciela

△ Podlaskie i przykłady

i Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku WKZ przedstawia pisemne zalecenia konserwatorskie, które mogą określać sposób korzystania z zabytku, zabezpieczenia, wykonania prac konserwatorskich i zakres dopuszczalnych zmian.

i Zdarzenie
Termin zawiadomienia WKZ

i uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie lub kradzież
do 14 dni od powzięcia wiadomości

i zagrożenie dla zabytku
do 14 dni od powzięcia wiadomości

i zmiana miejsca przechowania zabytku ruchomego
1 miesiąc

i zmiana stanu prawnego zabytku
do 1 miesiąca

i W przypadku starego drzewa zagrażającego ludziom należy działać szybko, ale nie utożsamiać „pilności” z automatycznym brakiem wymogów konserwatorskich. Wyjątki dla akcji ratowniczej i złomów/wywrotów mają własne warunki.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 27-28 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 17. Kto może kierować pracami przy zabytkowej zieleni

△ Podlaskie i przykłady

i Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy parkach wpisanych do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru kieruje osoba spełniająca szczególne wymagania kwalifikacyjne. Ustawa wiąże je z odpowiednim wykształceniem oraz praktyką przy takich zabytkach.

i Rodzaj czynności
Wymóg ustawowy - skrót

i kierowanie / samodzielne prace konserwatorskie i restauratorskie

i odpowiednie studia II stopnia lub jednolite magisterskie + co najmniej 9 miesięcy praktyki po wskazanym etapie studiów

i samodzielne prace techniczne
odpowiednie wykształcenie zawodowe/branżowe związane z pielęgnacją zieleni albo co najmniej 9 miesięcy praktyki

 uprawnienia arborystyczne lub doświadczenie ogrodnicze mogą być merytorycznie cenne, ale dla prac kwalifikowanych przez ustawę trzeba sprawdzić dokładne wymagania art. 37b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 37b ustawy o ochronie zabytków.

✓ 18. Przed każdą ingerencją w zieleń: cztery warstwy kontroli

✓ Zieleń i procedury

INGERENCJA W ZIELEŃ

1 ZABYTKI

rejestr, zakres wpisu, art. 36 / 36aa, zalecenia konserwatorskie

2 PRZYRODA

zezwoleń / zgłoszenie / wyjątek, opłaty, nasadzenia, pomniki przyrody, obszary chronione

3 GATUNKI

gniazda, siedliska, nietoperze, porosty i inne chronione organizmy

4 INWESTYCJA

MPZP, Prawo budowlane, decyzje środowiskowe, archeologia i roboty ziemne

Jedna czynność może wymagać równoległego sprawdzenia wszystkich 4 warstw. Pozwolenie konserwatorskie nie zastępuje np. odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej.

- Warstwa 1 - zabytki: rejestr, zakres wpisu, art. 36/36aa, zalecenia konserwatorskie.

- Warstwa 2 - przyroda: zezwolenie/zgłoszenie/wyjątek, opłaty, nasadzenia, pomniki przyrody, obszary chronione.

- Warstwa 3 - gatunki: gniazda, siedliska, nietoperze, porosty i inne chronione organizmy.

- Warstwa 4 - inwestycja: MPZP, Prawo budowlane, decyzje środowiskowe, archeologia i roboty ziemne.

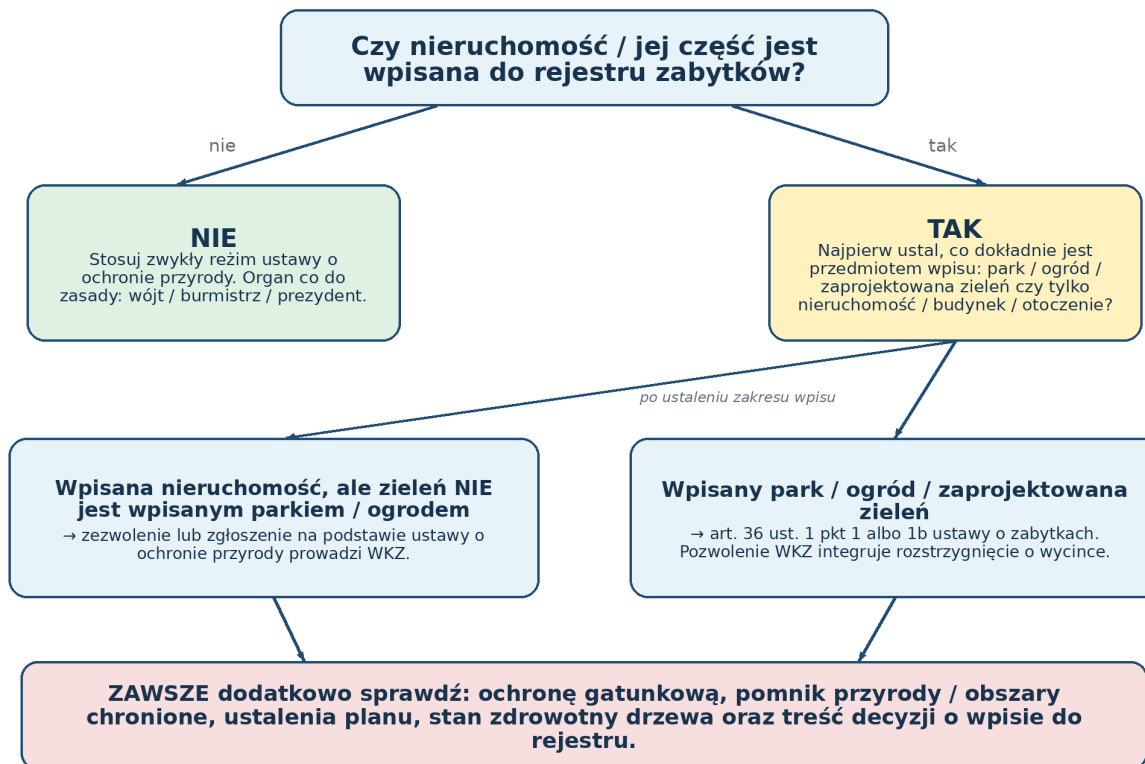


uznanie, że jedna decyzja „załatwia wszystko”. Integracja przepisów o wycince w art. 36 ust. 1aa nie znosi np. ochrony gatunkowej ani obowiązków budowlanych.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 2 ustawy o ochronie zabytków oraz art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody.

→ 19. Usuwanie drzew i krzewów na zabytku: decyzja krok po kroku

✓ Zieleń i procedury



„nieruchomość wpisana do rejestru” nie zawsze oznacza „wpisany park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni”. To rozstrzyga, czy korzystasz głównie z art. 83a ustawy o ochronie przyrody, czy z pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1 / 1b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b oraz ust. 1aa; art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody.

→ 20. Wpisany park, ogród lub zaprojektowana zieleń

✓ Zieleń i procedury

- i** Od 3 czerwca 2026 r. usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni wymaga pozwolenia konserwatorskiego: w ramach prac konserwatorskich/restauratorskich z art. 36 ust. 1 pkt 1 albo - w pozostałych przypadkach - z art. 36 ust. 1 pkt 1b.
- i** Jeżeli równolegle ustawa o ochronie przyrody wymagałaby zezwolenia z art. 83 ust. 1 albo zgłoszenia osoby fizycznej z art. 83f ust. 4, WKZ rozstrzyga wycinkę w pozwoleniu konserwatorskim. Nie wydaje się wtedy odrębnego zezwolenia przyrodniczego i nie składa odrębnego zgłoszenia.
- i** W pozwoleniu stosuje się odpowiednio wybrane przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące m.in. oględzin, gatunków chronionych, nasadzeń, opłat i zwolnień. To nie jest „wyłączenie” ochrony przyrody, lecz jej włączenie do jednego rozstrzygnięcia.
- i** Wyjątki akcji ratowniczej oraz określonych złomów/wywrotów z art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14 mają szczególną regulację - w tych przypadkach nie wydaje się pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b oraz ust. 1aa-1af po nowelizacji Dz.U. 2025 poz. 1673.

→ 21. Wpisana nieruchomość, ale nie wpisany park/ogród

✓ Zieleń i procedury

i Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ale sama zieleń nie jest wpisany parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni, zasadnicze znaczenie ma ustawa o ochronie przyrody.

- Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu z takiej nieruchomości wydaje WKZ (art. 83a ust. 1).

- Osoba fizyczna, która usuwa drzewo na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, zgłasza zamiar właściwemu organowi - na nieruchomości wpisanej do rejestru jest nim WKZ.

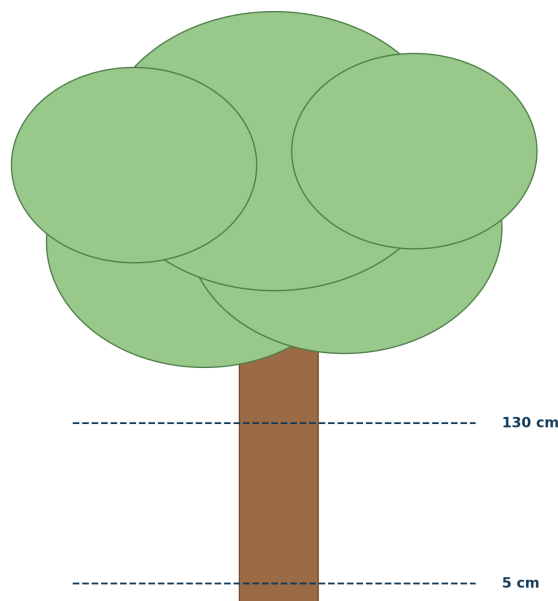
- Zwolnienie dla ozdobnych krzewów oraz zwolnienie dla drzew/krzewów owocowych nie działa na nieruchomości wpisanej do rejestru.

i Uwaga: nowy art. 36aa ust. 1 pkt 5 wyłącza z konserwatorskiego zgłoszenia „inne działania” polegające na usuwaniu drzew/krzewów z wpisanej nieruchomości, która nie jest wpisany parkiem/ogrodem/zaprojektowaną zielenią. Wycinkę obsługuje wówczas reżim przyrodniczy z właściwością WKZ.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83a i 83f ustawy o ochronie przyrody; art. 36aa ust. 1 pkt 5 ustawy o zabytkach.

↔ 22. Progi 80-65-50 i dwa miejsca pomiaru

✓ Zieleń i procedury



DWA RÓŻNE POMIARY

5 cm: progi zwolnienia / zgłoszenia • 130 cm: wniosek i opłata

Próg na 5 cm	Gatunki
80 cm	topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty
65 cm	kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny
50 cm	pozostałe gatunki

↔ 5 cm służy m.in. do progów zwolnienia i zgłoszenia osoby fizycznej. 130 cm służy m.in. do opisu drzewa we wniosku o zezwolenie i do obliczania opłaty. Nie wolno tych pomiarów mieszać.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b ust. 1 pkt 5, art. 83f ust. 1 pkt 3 i ust. 4, art. 85 ustawy o ochronie przyrody.

□ 23. Zgłoszenie osoby fizycznej: 21 + 14 + 6 miesięcy

✓ Zieleń i procedury

Etap	Termin / skutek
braki zgłoszenia	organ nakazuje uzupełnienie w 7 dni
ogłędziny	do 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia
sprzeciw	14 dni od ogłędzin
brak sprzeciwu	można usunąć drzewo
niewykonanie	po 6 miesiącach od ogłędzin trzeba zgłosić ponownie



W określonych przypadkach organ może wnieść sprzeciw, m.in. z powodu lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83f ust. 4-16 ustawy o ochronie przyrody.

☑ 24. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

✓ Zieleń i procedury

- wnioskodawca i właściciel nieruchomości; tytuł prawny oraz zgoda właściciela, gdy wymagana;
- gatunek drzewa/krzewu; obwód pnia na wysokości 130 cm (dla drzewa); powierzchnia krzewów;
- miejsce, przyczyna i planowany termin usunięcia oraz informacja, czy ma związek z działalnością gospodarczą;
- rysunek, mapa lub - przy inwestycji - projekt zagospodarowania pokazujący położenie zieleni;
- plan nasadzeń zastępczych lub przesadzenia, jeżeli są planowane;
- decyzja środowiskowa / postanowienia Natura 2000, gdy są wymagane;
- zezwolenie dotyczące gatunków chronionych, jeżeli zostało wydane.

i Przed wydaniem zezwolenia organ dokonuje oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych. Jeżeli wycinka naruszałaby zakazy ochrony gatunkowej, postępowanie zawiesza się do przedstawienia odpowiedniego zezwolenia.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody; w zintegrowanym pozwoleniu stosowane odpowiednio na mocy art. 36 ust. 1aa.

+ 25. Nasadzenia zastępcze, przesadzenie i opłaty

✓ Zieleń i procedury

i Organ może uzależnić zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu od nasadzeń zastępczych lub przesadzenia. Przy ocenie bierze pod uwagę m.in. wartość przyrodniczą, wartość kulturową, walory krajobrazowe i lokalizację.

i Zagadnienie
Zasada

i opłata za drzewo
obwód na 130 cm × stawka

i opłata za krzew
powierzchnia rzutu poziomego × stawka

i odroczenie przy nasadzeniach/przesadzeniu
co do zasady 3 lata od terminu wykonania

i żywotność nasadzeń
może prowadzić do umorzenia albo odpowiedniego przeliczenia opłaty

i pielęgnacja zabytkowego drzewostanu
ustawa przewiduje przypadki nienaliczania opłat, m.in. odnowę i pielęgnację na nieruchomości wpisanej do rejestru

i W zabytkowym parku nasadzenie zastępcze nie powinno być traktowane jak dowolne „1 za 1”. Liczy się także zgodność z historyczną kompozycją, docelowa skala, gatunek i miejsce.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83c-87 ustawy o ochronie przyrody; art. 36 ust. 1ab i 1af ustawy o zabytkach.

⚠ 26. Ochrona gatunkowa: zezwolenie na wycinkę to nie wszystko

✓ Zieleń i procedury

i Drzewo może być siedliskiem ptaków, nietoperzy, owadów, porostów lub innych chronionych organizmów. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo pozwolenia konserwatorskiego nie uchyla automatycznie zakazów ochrony gatunkowej.

• Przed pracami wykonaj oględziny adekwatne do pory roku i rodzaju drzewa.

• Jeżeli czynność prowadzi do naruszenia zakazów (np. niszczenia gniazd, siedlisk, płoszenia), może być potrzebne odrębne zezwolenie właściwego organu ochrony przyrody.

• „Okres lęgowy” nie jest prostym ustawowym przedziałem, który automatycznie rozstrzyga legalność wycinki. Liczy się faktyczne występowanie chronionych gatunków i zakazy.

• Wniosek o zezwolenie na wycinkę przewiduje załączenie zezwolenia gatunkowego, jeżeli zostało wydane.

i GDOŚ wskazuje orientacyjnie, że okres rozrodu wielu ptaków przypada przeważnie od 1 marca do 15 października, ale obowiązek ochrony wynika z gatunku i sytuacji faktycznej, a nie z samej daty.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody; materiały GDOŚ „Ochrona zadrzewień”.

✂ 27. Pielęgnacja koron, korzeni i prace ziemne

✓ Zieleń i procedury

i Prace w obrębie korzeni, pnia lub korony muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący. Ustawa o ochronie przyrody ustanawia też granice dotyczące redukcji korony.

i Zakres
Znaczenie

i do 30% korony
co do zasady mieści się w zwykłym limicie ustawowym, ale nadal trzeba działać prawidłowo i uwzględnić ochronę zabytku

i powyżej 30%
bez ustawowego celu szczególnego może stanowić uszkodzenie drzewa

i powyżej 50%
bez ustawowego celu szczególnego może stanowić zniszczenie drzewa

i wyjątki
gałęzie obumarłe/nadłamane, utrzymanie uformowanego kształtu, specjalistyczny zabieg przywracający statykę

i Zabytek: nawet cięcie do 30% może wymagać oceny konserwatorskiej, jeżeli wpływa na historyczną formę alei, szpaleru lub kompozycję parku. Limit przyrodniczy nie jest „automatycznym pozwoleniem” konserwatorskim.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 87a ustawy o ochronie przyrody oraz art. 36 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 28. Art. 36: co nadal wymaga pozwolenia WKZ

✓ Zieleń i procedury

i Po zmianach z 2026 r. katalog art. 36 został przebudowany. Dla zieleni najważniejsze są:

i Przepis
Przykład

i art. 36 ust. 1 pkt 1
prace konserwatorskie/restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru; może obejmować usunięcie drzewa w ramach takich prac

i pkt 1b
usunięcie drzewa/krzewu z wpisanego parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni z innego powodu niż prace z pkt 1

i pkt 3-5
badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne

i pkt 6 i 8
przemieszczenie zabytku nieruchomego; podział zabytku nieruchomego

i Uwaga historyczna: dawne pkt 2, 7 oraz 9-11 zostały uchylone; część tych działań przeniesiono do zgłoszenia z art. 36aa. Nie ucz się katalogu z nieaktualnego tekstu.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 po nowelizacji Dz.U. 2025 poz. 1673.

29. Art. 36aa: nowy tryb zgłoszenia konserwatorskiego

✓ Zieleń i procedury

Zgłoszenie konserwatorskie - art. 36aa (od 3 czerwca 2026 r.)



Uzupełnienie przerywa bieg 60 dni; termin biegnie od nowa po dostarczeniu wymaganych informacji.



Zgłoszenia wymagają m.in. roboty budowlane w otoczeniu zabytku, zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania, określone urządzenia i reklamy na zabytku oraz inne działania mogące naruszyć substancję lub zmienić wygląd zabytku. WKZ ma 60 dni na wniesienie sprzeciwu.



Zgłaszający może zamiast zgłoszenia wystąpić o pozwolenie. Po bezskutecznym upływie 60 dni można rozpocząć działanie; WKZ może wcześniej wydać zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36aa ustawy o ochronie zabytków, obowiązuje od 03.06.2026 r.

⚠ 30. Art. 36aa: kiedy WKZ wnosi sprzeciw

✓ Zieleń i procedury

- gdy zgłoszenie dotyczy działania, które w rzeczywistości wymaga pozwolenia z art. 36;
- gdy działanie zostało już rozpoczęte lub wykonane;
- gdy roboty naruszają ustalenia ochrony zabytków w planie lub właściwej decyzji lokalizacyjnej;
- gdy naruszają uchwałę dotyczącą parku kulturowego albo zasady sytuowania reklam/małej architektury;
- gdy spowodują uszczerbek dla wartości zabytku, jego uszkodzenie/zniszczenie albo niewłaściwe korzystanie.

i WKZ może także wnieść sprzeciw i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia, gdy ryzyko dla zabytku uzasadnia pełniejsze postępowanie.

i Jeżeli brakuje dokumentów lub informacji, WKZ nakazuje uzupełnienie. To przerywa bieg 60 dni; termin biegnie na nowo po doręczeniu wymaganych materiałów.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36aa ust. 7-10 ustawy o ochronie zabytków.

⌘ 31. Relacja z Prawem budowlanym

⚠ Nadzór i ryzyka

i Pozwolenie lub zgłoszenie konserwatorskie i procedura budowlana to odrębne reżimy. Uzyskanie pozwolenia WKZ na roboty przy zabytku nie zwalnia z uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane.

- Przy robotach przy obiekcie wpisanym do rejestru odpowiedni dokument konserwatorski powinien poprzedzać właściwą procedurę budowlaną.

- Jeżeli wycinka jest związana z inwestycją i pozwolenie konserwatorskie na wycinkę podlega art. 36 ust. 1ac, wykonanie wycinki może być warunkowane uzyskaniem odpowiednich pozwoleń/zgłoszeń budowlanych.

- Roboty ziemne przy zabytku mogą dodatkowo wymagać uwzględnienia ochrony archeologicznej.

i Praktyka: przygotuj wspólną mapę inwestycji pokazującą zabytek, strefę robót, drzewa, sieci, wykopy i elementy projektowane. To ułatwia ocenę kolizji między reżimami.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 8 i ust. 1ac oraz art. 36aa ust. 15; Prawo budowlane po zmianie Dz.U. 2025 poz. 1673.

☑ 32. Kontrola konserwatorska

⚠ Nadzór i ryzyka

- i** Organy ochrony zabytków mają uprawnienia kontrolne dotyczące stanu zachowania zabytku i działań przy nim.
Kontrola może obejmować dokumentację, zgodność prowadzonych prac z pozwoleniem, kwalifikacje osób oraz stan faktyczny w terenie.
- Dokumentuj prace: daty, zakres, zdjęcia przed/w trakcie/po, osoby odpowiedzialne i odstępstwa od programu.
- Przy zieleni warto prowadzić inwentaryzację drzew oraz dokumentować przyczyny zabiegów.
- Jeżeli wystąpi nieprzewidziana sytuacja (np. wywrócenie drzewa, odsłonięcie reliktu archeologicznego),
przerwij właściwy zakres prac i ustal dalsze działania z organem.
- i** Kontrola nie jest tylko „sprawdzeniem papierów”. Dla zabytkowego parku istotna jest zgodność efektu z chronionymi wartościami i warunkami decyzji.

Podstawa / źródło: Podstawa: rozdział dotyczący nadzoru i kontroli w ustawie o ochronie zabytków.

⚠ 33. Wstrzymanie prac i decyzje naprawcze

⚠ Nadzór i ryzyka

i WKZ może wstrzymać prace prowadzone bez wymaganego pozwolenia, niezgodnie z pozwoleniem, a po zmianach 2026 r. również działania objęte zgłoszeniem prowadzone bez zgłoszenia, mimo sprzeciwu albo niezgodnie ze zgłoszeniem.

- Po wstrzymaniu organ może nakazać m.in. przywrócenie poprzedniego stanu, uporządkowanie terenu, uzyskanie wymaganego pozwolenia albo podjęcie czynności doprowadzających zabytek do możliwie najlepszego stanu.

- Jeżeli nielegalne prace nie spowodowały uszkodzenia, uszczerbku ani niewłaściwego korzystania i nie ma potrzeby porządkowania terenu, ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od niektórych obowiązków naprawczych z ewentualnym obowiązkiem dokumentacji.

- Nowe fakty lub okoliczności ujawnione w trakcie legalnie prowadzonych prac mogą również prowadzić do ingerencji organu.

i Nie licz na legalizację „po fakcie”. Ustawa rozróżnia legalne rozpoczęcie prac od późniejszych działań naprawczych; kary administracyjne mogą być niezależne od obowiązku naprawy.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 43-47 po zmianach Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673.

34. Administracyjne kary pieniężne

Nadzór i ryzyka

i

Naruszenie
Zakres kary

i

działania z art. 36 ust. 1 pkt 1-1b i 3-5 bez pozwolenia lub niezgodnie z nim
500 - 500 000 zł

i

500 - 50 000 zł

i

roboty budowlane w otoczeniu zabytku bez wymaganego zgłoszenia, mimo sprzeciwu
lub niezgodnie ze zgłoszeniem

i

utrudnianie dostępu organowi
500 - 2 000 zł

i

brak wymaganych zawiadomień właściciela/posiadacza
500 - 2 000 zł

i

Oprócz kar z ustawy o zabytkach mogą mieć zastosowanie sankcje z ustawy o
ochronie przyrody, np. za
usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia/pozwolenia.



kara pieniężna i nakaz przywrócenia stanu poprzedniego to dwa różne instrumenty. W
praktyce mogą
wystąpić równolegle.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 107a-107da ustawy o ochronie zabytków oraz art. 88 i nast. ustawy o ochronie przyrody.

+ 35. Sytuacje nagłe: złom, wywrot, zagrożenie

⚠ Nadzór i ryzyka

- i** Prawo przewiduje wyjątki dla akcji ratowniczych oraz usuwania złomów i wywrotów, ale procedura zależy od tego, kto usuwa drzewo i w jakiej sytuacji. Nie każdy „niebezpieczny konar” automatycznie jest złomem lub wywrotem w rozumieniu ustawy.
- Jednostki ratownicze i niektóre służby mają szczególny tryb oraz obowiązek późniejszego przekazania informacji i dokumentacji fotograficznej.
- Inne podmioty/osoby mogą usuwać złomy lub wywroty po oględzinach właściwego organu potwierdzających ich charakter.
- W przypadku wpisanego parku/ogrodu art. 36 ust. 1ae odsyła do wyjątków z art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14.
- Ochrona gatunkowa nadal wymaga oceny, o ile sytuacja nie uzasadnia szczególnych działań ratowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
- i** Dokumentuj stan awaryjny: fotografie, datę, lokalizację, opis zagrożenia i podmiot podejmujący działanie. Przy zabytku ma to znaczenie także dla późniejszej oceny konserwatorskiej.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83f ust. 1 pkt 13-14 i ust. 2-3 ustawy o ochronie przyrody; art. 36 ust. 1ae ustawy o zabytkach.

✦ 36. Kazusy 1-4

✦ Praktyka i nauka

i

Kazus
Odpowiedź - skrót

i

Przekracza próg 50 cm. Co do zasady zgłoszenie do WKZ w reżimie art. 83f, o ile zakres wpisu nie zmienia kwalifikacji.

i

1. Osoba fizyczna chce usunąć klon 58 cm (5 cm wysokości) z działki wpisanej do rejestru, która nie jest parkiem. Cel prywatny.

i

2. Drzewo w wpisanym parku jest usuwane w ramach programu prac restauratorskich.

i

Pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1; jeśli prawo przyrody wymagałoby zezwolenia/zgłoszenia, rozstrzygnięcie jest integrowane.

i

3. Drzewo w wpisanym parku usuwa się z powodu kolizji z siecią, poza pracami konserwatorskimi.

i

Pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1b; możliwy wniosek właściciela urządzeń przy przesłankach ustawowych.

i

4. Inwestor ma pozwolenie na wycinkę, ale odkryto czynne gniazdo chronionego ptaka.

i

Pozwolenie na wycinkę nie uchyla zakazów gatunkowych; trzeba ocenić potrzebę odrębnego zezwolenia.

i

W każdym kazusie pierwsze pytanie brzmi: co dokładnie jest wpisane do rejestru?

Podstawa / źródło: Opracowanie własne na podstawie przepisów wskazanych w części III-IV.

✦ 37. Kazusy 5-8

✦ Praktyka i nauka

i

Kazus
Odpowiedź - skrót

i

5. Roboty budowlane prowadzone są wyłącznie w otoczeniu zabytku.

i

Po 03.06.2026 r. co do zasady art. 36aa - zgłoszenie, 60 dni na sprzeciw, chyba że konkretny zakres wymaga innego instrumentu.

i

6. W zabytkowym parku planuje się redukcję 45% korony dla estetyki.

i

Art. 87a: przekroczenie 30% poza wyjątkami może stanowić uszkodzenie drzewa; dodatkowo ocena konserwatorska kompozycji.

i

7. Wywrócone drzewo po burzy zagraża drodze.
Sprawdzić tryb złomu/wywrotu i podmiot usuwający;
zabezpieczyć dokumentację, ochronę gatunkową i zakres wpisu.

i

8. Zgłoszenie art. 36aa ma braki.
WKZ wzywa postanowieniem do uzupełnienia; bieg 60 dni zostaje przerwany i rozpoczyna się na nowo po dostarczeniu materiałów.

i

Metoda: kwalifikacja obiektu → kwalifikacja czynności → organ → tryb → dodatkowe reżimy → dokumenty → termin → wykonanie.

Podstawa / źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaw.

☑ 38. Checklista: sprawa dotycząca drzewa przy zabytku

♦ Praktyka i nauka

i

Pytanie kontrolne

i

1
Czy drzewo/krzew rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru?

i

2
Czy przedmiotem wpisu jest park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni?

i

3
Czy planowane usunięcie jest elementem prac konserwatorskich/restauratorskich/robót?

i

4
Czy zachodzi wyjątek (np. złom/wywrot, akcja ratownicza, próg obwodu)?

i

5
Jaki jest obwód na 5 cm i na 130 cm; jaki gatunek?

i

6
Czy występują gatunki chronione lub pomnik przyrody/obszar chroniony?

i

7
Czy wycinka wiąże się z inwestycją budowlaną?

i

8
Jakie dokumenty: mapa, fotografie, program prac, ekspertyza, plan nasadzeń?

i

9
Czy potrzebne są kwalifikacje z art. 37b?

i

10
Czy organem jest WKZ i który punkt/delegatura obsługuje sprawę?

i

11
Jakie warunki i terminy trzeba wykonać po decyzji?

i

12
Czy dokumentacja powykonawcza jest kompletna?

Podstawa / źródło: Checklista edukacyjna - zawsze zestaw z aktualnym stanem prawa i decyzją o wpisie.

39. Terminy i liczby do zapamiętania

♦ Praktyka i nauka

Liczba / termin	Znaczenie
5 cm	pomiar do progów zgłoszenia / zwolnienia
50 / 65 / 80 cm	progi obwodu pnia dla zgłoszenia osoby fizycznej
130 cm	pomiar we wniosku o zezwolenie i do opłaty
21 dni	ogłędziny po zgłoszeniu osoby fizycznej
14 dni	sprzeciw po ogłędzinach
6 miesięcy	ważność zgłoszenia po ogłędzinach
60 dni	termin na sprzeciw w art. 36aa

#

Ta strona ma służyć jako szybka ściągą – liczby warto znać w pakiecie z trybem i organem.

Podstawa / źródło: Podstawa: ustawa o ochronie przyrody i ustawa o ochronie zabytków.

🏠 40. Źródła lokalne i gdzie sprawdzać stan sprawy

♦ Praktyka i nauka

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - BIP, formularze, dane kontaktowe, podział spraw.
 - Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl - karty obiektów, mapy i podstawowe informacje o formach ochrony.
 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - aktualne materiały o ochronie zadrzewień, wycince na nieruchomościach zabytkowych i ochronie gatunkowej.
 - ELI / Dziennik Ustaw - zawsze podstawowe źródło aktualnego brzmienia ustaw i nowelizacji.
 - Gminy / miasta - gminne ewidencje zabytków, miejscowe plany, programy opieki nad zabytkami.
- i** Nie opieraj decyzji proceduralnej na samej karcie zabytek.pl. To świetne źródło orientacyjne, ale organ rozstrzyga na podstawie przepisów i formalnego zakresu ochrony.
- i** Adresy internetowe do szybkiego wyszukania: eli.gov.pl • gov.pl/web/gdos • wuoz.bialystok.pl / BIP WUOZ • zabytek.pl

Podstawa / źródło: Źródła publiczne, stan sprawdzony 16.09.2026 r.

§ 41. Źródła prawne - wykaz podstawowy

♦ Praktyka i nauka

i

Akt / materiał
Znaczenie

i

Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

i

podstawowa regulacja konserwatorska

i

Dz.U. 2024 poz. 1292
tekst jednolity bazowy użyty z późniejszymi zmianami

i

Ustawa z 25.07.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1168
zmiany proceduralne obowiązujące od 26.02.2026

i

Ustawa z 09.10.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1673
kluczowa reforma art. 36 / 36aa i zieleni od 03.06.2026

i

Ustawa z 13.03.2026 r., Dz.U. 2026 poz. 483
kolejna nowelizacja ustawy

i

drzewa, krzewy, ochrona gatunkowa, opłaty, kary

i

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody -
tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 13

i

Materiały GDOŚ i WUOZ
praktyczne objaśnienia i formularze

i

NID / zabytek.pl
przykłady podlaskich zabytków i lokalizacja

i

Dokument przygotowano jako materiał edukacyjny. Przy realnym postępowaniu
trzeba sprawdzić aktualny tekst
aktu oraz indywidualny zakres wpisu do rejestru.

Podstawa / źródło: Stan prawny i informacyjny: 16.09.2026 r.

✓ 42. Podsumowanie: 12 zasad, które wystarczą do orientacji

♦ Praktyka i nauka

- Najpierw sprawdź zakres wpisu, nie tylko adres.
 - Park/ogród/zaprojektowana zieleń wpisana do rejestru ma szczególny reżim art. 36.
 - Od 03.06.2026 r. art. 36 ust. 1 pkt 1b obejmuje wycinkę poza pracami konserwatorskimi/restauratorskimi.
 - Zintegrowane pozwolenie może zastąpić osobne zezwolenie/zgłoszenie z ustawy o ochronie przyrody.
 - Wpisana nieruchomość niebędąca wpisanym parkiem może podlegać reżimowi przyrodniczemu z właściwością WKZ.
 - 5 cm i 130 cm to dwa różne pomiary.
 - Ochrona gatunkowa działa niezależnie od zgody na wycinkę.
 - Pielęgnacja korony ma limity i nie może niszczyć historycznej kompozycji.
 - Roboty w otoczeniu zabytku po zmianach 2026 co do zasady podlegają zgłoszeniu z art. 36aa.
 - Zgłoszenie art. 36aa = 60 dni na sprzeciw.
 - Nielegalne prace mogą prowadzić do wstrzymania, obowiązków naprawczych i wysokich kar.
 - W Podlaskiem korzystaj z WUOZ Białystok / delegatur i zawsze weryfikuj aktualny BIP.
- i** Jedno zdanie do zapamiętania: ochrona zieleni zabytkowej to jednocześnie czytanie zabytku jako kompozycji historycznej i drzewa jako elementu przyrody.

Podstawa / źródło: Koniec części zasadniczej.

? 43. Mini-test: 15 pytań kontrolnych

♦ Praktyka i nauka

- Czym różni się rejestr od ewidencji?
- Co oznacza „otoczenie zabytku”?
- Dlaczego historyczny układ urbanistyczny może obejmować zieleń?
- Jakie cztery główne formy ochrony wymienia art. 7?
- Kiedy wycinkę w zabytkowym parku rozstrzyga się w pozwoleniu konserwatorskim?
- Kiedy na wpisanej nieruchomości działa zgłoszenie z art. 83f?
- Jak zapamiętać 80-65-50?
- Do czego służy pomiar na 130 cm?
- Jakie są terminy 21 + 14?
- Co oznacza 60 dni w art. 36aa?
- Czy zgoda na wycinkę wyłącza ochronę gatunkową?
- Co grozi za prace bez pozwolenia z art. 36?
- Kto może kierować pracami przy wpisanym parku?
- Co należy zrobić przy złomie/wywrocie?
- Jakie trzy dokumenty sprawdzisz przed decyzją o rozpoczęciu robót?

i Odpowiedzi powinny wynikać z mechanizmu, a nie z pamięci dosłownego brzmienia przepisów. Jeżeli umiesz prawidłowo wskazać organ, tryb, termin i wyjątek - rozumiesz procedurę.

Podstawa / źródło: Powtórka oparta na treści całego kompendium.

✓ 44. Odpowiedzi do mini-testu - skrót

♦ Praktyka i nauka

i

Hasło odpowiedzi

i

1
rejestr = forma ochrony/decyzja; ewidencja = wykaz o innych skutkach

i

2
teren wpisany dla ochrony widoku i przed oddziaływaniem zewnętrznym

i

3
definicja wprost obejmuje formy zaprojektowanej zieleni

i

4
rejestr, pomnik historii, park kulturowy, ustalenia planistyczne (+ Lista Skarbów dla ruchomych)

i

5
art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 1b; integracja przez ust. 1aa

i

6
gdy nieruchomość wpisana, ale nie jest wpisany parkiem/ogrodem; zależnie od warunków art. 83f

i

7
80 topole/wierzby/2 klony; 65 kasztanowiec/robinia/platan; 50 reszta

i

8
opis drzewa i opłata

i

9
21 oględziny + 14 sprzeciw

i

10
termin na sprzeciw WKZ od zgłoszenia art. 36aa

i

11
nie

i

12
m.in. 500-500 000 zł + możliwe obowiązki naprawcze

i

13
osoba spełniająca art. 37b

i

14

ustalić tryb ustawowy, dokumentować, nie zakładać automatycznego zwolnienia

i

15

decyzja o wpisie, plan/warunki, wymagania przyrodnicze/budowlane

Podstawa / źródło: Odpowiedzi syntetyczne - sprawdź szczegóły w odpowiednich rozdziałach.